



Il Chief Technology, Innovation & Digital Officer

“SVILUPPO E GESTIONE DELLA PROPRIETA’ INTELLETTUALE”

Tipologia documento:
Linee Guida e Procedura

ID: n° 13_v.01

Ambito di applicazione:
Gruppo

Processo:
Gestione Proprietà
Intellettuale

Data: 03/02/2023

DISCLAIMER

I principi e le regole di comportamento definiti nel presente documento costituiscono presidi di controllo anche ai fini di prevenzione dei rischi di compliance e dei rischi-reato ex D. Lgs. 231/2001 dando attuazione a quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalle Società ai sensi del d.lgs. 231/2001 (Modello 231), dal Codice Etico del Gruppo FS Italiane, dal Framework di Data Protection e dal Framework di classificazione e protezione della riservatezza della informazione del Gruppo FS Italiane.

Si raccomanda ai Responsabili delle strutture coinvolte il costante monitoraggio del presente documento al fine di garantirne la corretta applicazione ed il costante adeguamento ai fini della sua efficacia. Chiunque venisse a conoscenza di eventuali violazioni o tentata elusione del presente documento è tenuto a informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza e/o il Comitato Etico di Società, secondo le modalità previste dalla Procedura per la Gestione delle Segnalazioni e dal Modello 231.

PRESIDI DI CONTROLLO

☒ D.lgs. 231/2001

☐ ABC



INDICE

OGGETTO	4
LINEE GUIDA PER LO SVILUPPO E GESTIONE DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE.....	6
CONTESTO DI RIFERIMENTO	6
STRATEGIA SULLA PROPRIETA' INTELLETTUALE.....	7
GOVERNANCE PER LO SVILUPPO E GESTIONE DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE NEL GRUPPO FS	8
FATTORI ABILITANTI	9
PROCEDURA SVILUPPO E GESTIONE PROPRIETA' INTELLETTUALE	10
MANIFESTAZIONE DELL'ESIGENZA DI TUTELA TRAMITE PROPRIETA' INTELLETTUALE.....	10
VALUTAZIONE STRATEGICA DELLA TUTELA TRAMITE PROPRIETA' INTELLETTUALE.....	12
REGISTRAZIONE PROPRIETA' INTELLETTUALE.....	12
MONITORAGGIO PROPRIETA' INTELLETTUALE	13
ALLEGATI	15

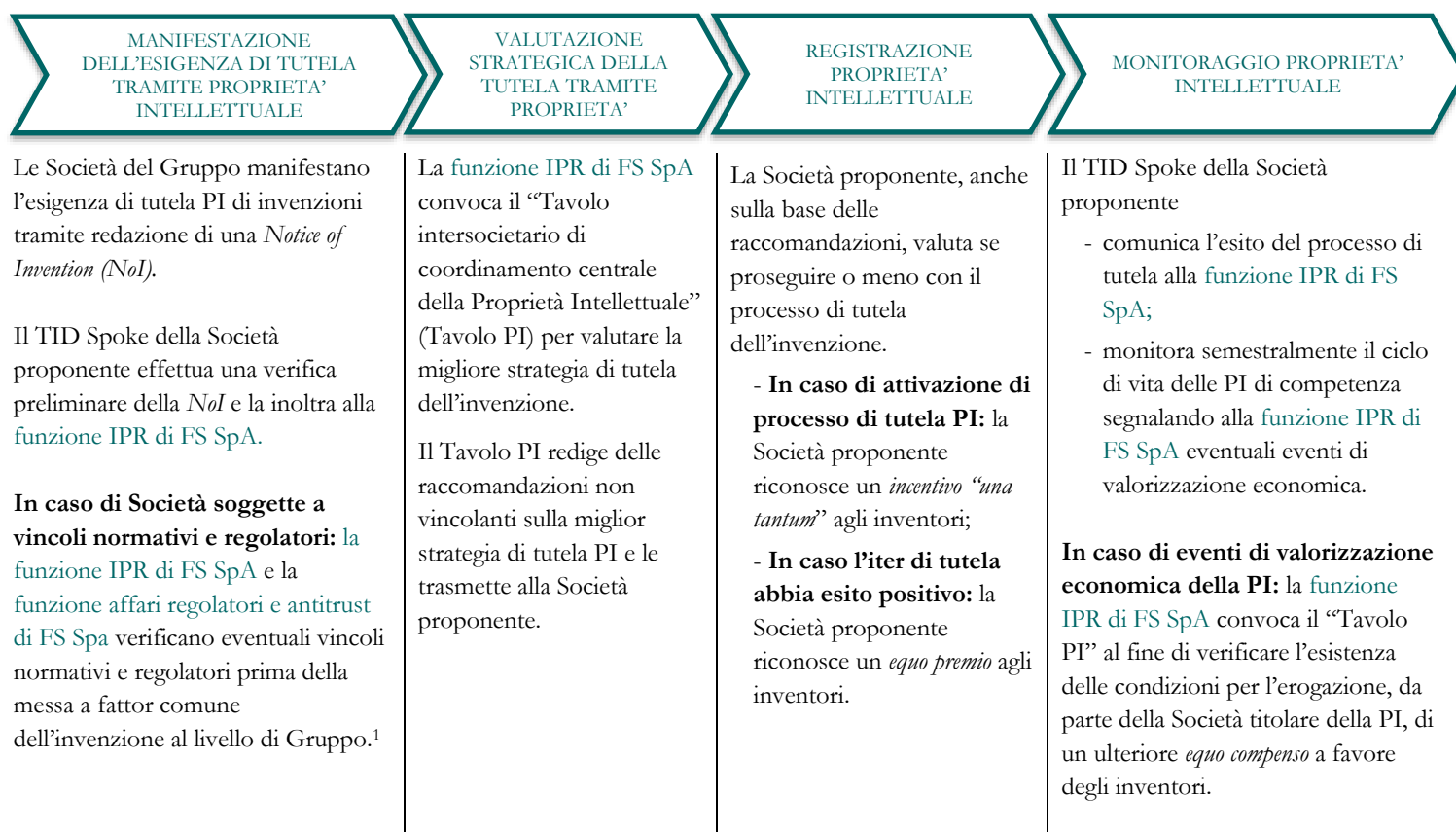
OGGETTO

Il presente documento disciplina il processo, i ruoli e le responsabilità inter-societarie per la gestione, in una logica di portfolio, della proprietà intellettuale generata all'interno del Gruppo al fine della massima creazione di valore economico per il Gruppo.

Coerentemente con il mandato e il perimetro di competenza della funzione TID di FS SpA, il presente documento contiene indicazioni per le Società del Gruppo e le terze parti che vi collaborano. Fanno eccezione:

- i casi di impossibilità di applicazione, opportunamente motivati dalle Società del Gruppo ed approvati dalla funzione TID di FS SpA;
- le tecnologie e i programmi/progetti di investimento/disinvestimento inerenti e/o funzionali alla sicurezza di beni, attrezzature, impianti;
 - o la sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione;
 - o la sicurezza della salute e la sicurezza sul lavoro, nonché
 - o gli altri ambiti di cui alle materie escluse dall'attività di direzione e coordinamento rispettivamente della Holding (art. 4.1 e 4.2 del Regolamento di Gruppo) e/o delle Capogruppo di Settore (art. 5 dei Regolamenti dei Poli), che rimangono di esclusiva titolarità e responsabilità delle singole Società del Gruppo.

SINTESI DEL PROCESSO



¹ In caso di vincoli normativi o regolatori, il processo di tutela viene delegato in via esclusiva alla Società proponente con divieto di divulgazione all'interno del Gruppo

AMBITO DI APPLICAZIONE

- Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
- Società del Gruppo

ATTO DI DIREZIONE E COORDINAMENTO ☒

MODALITA' DI RECEPIMENTO DI POLO E DI ADOZIONE SOCIETARIA

Il presente documento è un atto di direzione e coordinamento a valenza di Gruppo².

Le Capogruppo di Settore e le altre Società soggette a direzione e coordinamento di FS SpA, adottano, nel rispetto delle proprie prerogative di autonomia e indipendenza, il presente documento (atto di adozione).

Le Capogruppo di Settore, le altre Società soggette a direzione e coordinamento di FS SpA e, successivamente all'atto di recepimento di Polo, le Società del Polo emettono, nel rispetto delle proprie prerogative di autonomia e indipendenza, un documento normativo che definisca e disciplini il loro processo interno coerentemente con le linee guida definite e a integrazione delle attività definite nel presente documento, anche al fine di prevedere ulteriori regole e autonomi presidi di controllo, in presenza di proprie aree a rischio di reato ai sensi del D.Lgs. n.231/2001 e s.m.i.

In relazione alle peculiarità organizzative del singolo contesto, le Società del Polo, nel caso in cui siano sub-holding, possono prevedere differenti modalità di adozione del documento da parte delle proprie controllate rispetto a quanto previsto nel presente paragrafo.

Le Società estere adottano i principi disciplinati in coerenza con l'ordinamento giuridico ove la Società ha la sede legale.

Ciascuna Società garantisce la corretta e costante applicazione di quanto definito e ne assicura la massima diffusione al proprio interno e il relativo controllo attuativo anche presso le proprie controllate, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e delle prerogative di autonomia e indipendenza di ciascuna Società.

- ☐ Applicabilità diretta
- ☐ Applicabilità con caratterizzazione organizzativa
- ☒ Applicabilità con integrazione
- ☐ Applicabilità con adeguamento

² Per Gruppo FS Italiane si intendono le Società, italiane o estere, controllate da FS S.p.A. ai sensi dell'art. 2359 comma 1, numeri 1) e 2) del codice civile. Italcertifer S.p.A. non è soggetta a direzione e coordinamento, a ulteriore garanzia della sua indipendenza in relazione all'attività svolta. Gli atti di direzione e coordinamento emanati dalla Holding sono inviati a Italcertifer quali descrizione degli indirizzi adottati nell'ambito del Gruppo FS, che potranno essere valutati dal management di Italcertifer nell'ambito della propria discrezionalità gestionale

LINEE GUIDA PER LO SVILUPPO E GESTIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

La capacità di Ricerca e Sviluppo delle Società del Gruppo (d'ora in avanti "R&D"), anche in collaborazione coi eventuali partner, esprime un potenziale latente di generazione di valore economico e negoziale, oltre che di posizionamento di mercato su scala globale, derivanti dalla possibilità di creazione e realizzazione di nuovi asset di Proprietà Intellettuale (d'ora in avanti "PI"). Questo capitolo delinea le linee d'indirizzo e gli strumenti di governance necessari a costruire un modello di gestione strategica a portfolio degli asset di PI esistenti, a favorire uno sviluppo di PI emergente, nonché a diffondere una cultura della PI nel Gruppo.

CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il Gruppo FS ha identificato nell'innovazione, nella digitalizzazione, nella connettività e nella valorizzazione delle persone del Gruppo i fattori abilitanti del Piano Industriale 2022-2031.

Per raggiungere gli obiettivi prefissati nel Piano Industriale è stato dato un forte impulso alla generazione e alla condivisione di nuove soluzioni tecnologiche. La gestione all'interno del Gruppo di questi asset è strumento abilitante per il conseguimento dei suddetti obiettivi.

Il prodotto o l'innovazione tecnica risultanti dagli investimenti in R&D sono esposti al rischio di appropriazione (copia) da parte di terzi, ovvero alla possibilità che il valore potenziale dei suddetti investimenti sia ridotto nel perimetro della competizione industriale. Appositi strumenti e metodi di protezione della PI (es. *segreto industriale* e il *brevetto*) consentono alle aziende di tutelare il valore di tali investimenti mitigando il suddetto rischio.

Si definisce PI l'insieme di diritti volti ad assicurare la tutela delle creazioni della mente umana in campo scientifico, industriale e artistico. Possono essere protetti da PI invenzioni, lavori letterari e artistici, simboli, nomi, immagini e disegni. Il concetto stesso di PI è a sua volta suddivisibile in almeno due distinte categorie: la Proprietà Industriale e il Copyright. Nella Proprietà Industriale rientrano marchi e altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori e segreti commerciali, mentre nella categoria del Copyright rientrano le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Nel presente documento il termine Proprietà Intellettuale (PI) è inteso nella sua accezione di Proprietà Industriale, tutelata tramite brevetto o segreto commerciale³ (anche noto come segreto industriale).

I diritti di proprietà industriale si acquistano mediante brevettazione, registrazione o negli altri modi previsti dalla legislazione in materia. Sono oggetto di brevettazione le invenzioni⁴ e i modelli di utilità; mentre sono oggetto di registrazione i marchi⁵, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti a semiconduttori.

³ Per la definizione di "segreto commerciale" si veda la sezione "Glossario"

⁴ Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove, che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale (requisito dell'originalità dell'invenzione). Per essere brevettabile una invenzione deve possedere anche i requisiti di industrialità e liceità. Un'invenzione è considerata atta ad avere un'applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria ed è lecita se la sua attuazione non è contraria all'ordine pubblico o al buon costume. Per la definizione di "invenzione" si veda la sezione "Glossario".

⁵ Per la gestione dei marchi e dei nomi a dominio internet del Gruppo FS si rinvia alla normativa di Gruppo vigente in materia.

In alternativa alla brevettazione per proteggere una propria invenzione si può renderla di pubblico dominio attraverso una pubblicazione “difensiva”, assicurandosi in questo modo che nessun altro possa brevettarla oppure mantenere l’invenzione segreta, ricorrendo al segreto commerciale.

STRATEGIA SULLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

La strategia sulla PI mira a integrare la gestione della PI con le strategie industriali delle Società del Gruppo e le strategie di innovazione, al fine di:

- garantire un'adeguata allocazione delle risorse nell'ambito dei processi di innovazione;
- ridurre al minimo i rischi correlati alla PI (es. contenziosi) potenzialmente associati alle attività e alle iniziative di innovazione (interne ed esterne) e garantire, al contempo, il mantenimento della proprietà e/o l'accesso ai prodotti e/o ai risultati dell'innovazione;
- ottimizzare le risorse della PI (brevetti, segreti industriali) e massimizzare il valore economico e l'efficacia dell'innovazione a esempio tramite la commercializzazione, il trasferimento di tecnologia, i partenariati (per l'innovazione o in altre forme consentite).

Coerentemente con le *best practice* di settore, si evidenziano di seguito le principali linee di azione strategica riferibili allo sviluppo, gestione e valorizzazione della PI:

1. Costituzione di un set di regole di mutuo impiego della PI:

- Regole che stabiliscano modalità di condivisione dei diritti di sfruttamento industriale/commerciale, fra le Società del Gruppo (modelli di partnership interni), consentendo alle stesse di amplificarne il valore industriale e commerciale facilitandone collaborazione a fini della realizzazione dell'invenzione.
- Regole che, tutelando la titolarità della PI emergente in favore delle singole Società del Gruppo, ne favoriscano la valorizzazione industriale secondo logiche di Open Innovation⁶ e in quanto strumento di negoziazione per possibili partnership industriali (modelli di partnership esterni).
- Regole per la tutela della PI emergente nello sviluppo di progetti per cui il Gruppo agisca come stazione appaltante e/o come soggetto finanziatore.

La **funzione TID di FS SpA** ha la responsabilità di coordinare il processo per la definizione delle suddette regole attraverso il coinvolgimento delle competenti strutture aziendali/ di Gruppo allo scopo di valorizzare la capacità latente ed emergente, secondo logiche di portfolio, mettendo a disposizione e/o erogando alle Società del Gruppo un supporto consulenziale e specialistico.

2. Predisposizione di meccanismi incentivanti la produzione di nuova PI a opera dei dipendenti delle Società del Gruppo: lo sviluppo della PI nel Gruppo FS⁷, sottoposto sempre a una valutazione strategica da parte di un organo centrale multidisciplinare coordinato dalla **funzione TID di FS SpA**, implica a seconda dei casi l'attivazione di progressivi meccanismi di incentivazione per gli inventori come riconoscimento del valore potenzialmente/fattivamente creato:

⁶ L'open innovation è un paradigma che afferma che le imprese possono e debbono fare ricorso ad idee esterne, così come a quelle interne, ed accedere con percorsi interni ed esterni ai mercati se vogliono progredire nelle loro competenze tecnologiche - H.Chesbrough J. eds., 2006. Open innovation: Researching a new paradigm. Oxford University Press on Demand.

⁷ Per il dettaglio si veda il capitolo *Procedura sviluppo e gestione proprietà intellettuale*.

- **Incentivo “una tantum”** - in caso di esito positivo circa la necessità strategica di tutelare la PI, viene riconosciuto agli inventori un premio incentivante “una tantum” indipendentemente dall’ottenimento o meno di un brevetto.
- **Equo premio** - in caso di ottenimento del brevetto, in accordo con l’Art. 64.2 del Codice della Proprietà Intellettuale, è previsto un equo premio per il/i soggetti inventori che nell’adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro hanno generato l’invenzione⁸, fermo restando che i diritti del brevetto spettano al datore di lavoro.
- **Equo compenso** - eventuali step di valorizzazione successivi (es. estensione internazionale) possono generare inoltre ulteriori premi per gli inventori come riconoscimento del valore creato.

3. Attivazione di leve di finanza agevolata: tra i meccanismi di finanziamento dei costi di R&D, il *Patent Box* costituisce una importante opportunità che permette di recuperare fino al 30% dei costi sostenuti per R&D, laddove questi costi siano collegati a un’innovazione protetta da proprietà intellettuale (sia esso un brevetto concesso, design registrato o software protetto da copyright). L’elaborazione di una strategia di investimento in R&D, coordinata con la strategia di PI e una corretta contabilizzazione dei costi di competenza è lo strumento attraverso il quale è possibile generare fonti finanziarie le cui dimensioni sono proporzionali a quelle degli investimenti in R&D. In tale ambito, la [funzione TID di FS SpA](#), in collaborazione con la [funzione fiscale di FS SpA](#) e la [funzione pianificazione e controllo di FS SpA](#), favorisce l’adozione di queste leve supportando le Società del Gruppo nell’identificazione delle iniziative di tutela della PI da correlare ai progetti/investimenti di R&D.

GOVERNANCE PER LO SVILUPPO E GESTIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE NEL GRUPPO FS

Alla luce di tale contesto strategico, la Holding di Gruppo assume il ruolo di **Centro di Competenza sulla Proprietà Intellettuale** con l’obiettivo di dotare il Gruppo di una Governance per la realizzazione fattiva di un contesto interaziendale di collaborazione, che agevoli lo scambio di competenze e risorse, allo scopo di promuovere il ruolo attivo del Gruppo su una scala di confronto globale, secondo modelli di ingaggio e co-sviluppo coerenti con le *best practice* internazionali e con i principi di selezione della controparte.

In particolare, il Centro di Competenza sulla Proprietà Intellettuale è incaricato delle seguenti azioni:

1. definizione e aggiornamento di un **Processo di Gestione della PI** all’interno del Gruppo che favorisca, in accordo al modello Hub&Spoke, lo scouting e il presidio dell’evoluzione tecnologica in capo alle Società del Gruppo, supportando la convergenza delle iniziative interdipendenti, abilitando un confronto strategico e facilitando lo scambio di capacità e competenze grazie a regole di ingaggio e condivisione strutturate nel rispetto delle norme previste dal IV pacchetto ferroviario e affini poste in essere dal Regolatore;
2. coordinamento centralizzato della **negoziazione dei diritti di sfruttamento della PI** favorendo, a livello Gruppo, la massima generazione del valore sia in termini di sfruttamento commerciale che di capacità negoziale nelle partnership industriali nel rispetto delle norme anti-trust;

⁸ qualora il rapporto lavorativo non preveda un compenso per attività inventiva

3. **gestione a portfolio della PI** che consenta di valutare le strategie di tutela delle nuove proposte in ottica sinergica con i brevetti e segreti industriali già asset delle Società del Gruppo, così da valorizzare il vantaggio complessivo cumulato a livello Gruppo nonché assicurare l'allineamento delle iniziative agli assi strategici del Piano Industriale del Gruppo, evitando potenziali sovrapposizioni inter-societarie.

FATTORI ABILITANTI

In coerenza con la strategia e la governance PI precedentemente descritte, sono di seguito elencati i principali fattori abilitanti:

- **Censimento del patrimonio PI *as-is* nel Gruppo e del potenziale latente** (innovazioni per cui non sia stata ancora adottata una strategia di tutela a opera delle Società del Gruppo) valutando la migliore strategia di tutela per ogni caso specifico.
- **Istituzione del “Tavolo intersocietario di coordinamento centrale PI”** per fornire un **supporto strategico specializzato sulla strategia di tutela della PI** (es. segreto industriale, brevetti) per ogni nuova proposta progettuale innovativa promossa dalle Società del Gruppo verificandone la coerenza con gli obiettivi strategici del Gruppo.
- Introduzione di **politiche di equo premio** e di incentivazione per gli inventori che generino nuova PI all'interno del Gruppo allo scopo di supportare e valorizzare il Capitale Umano del Gruppo.
- Sviluppo e diffusione di **requisiti e clausole contrattuali da recepire** per (i) agevolare l'ingaggio di terze parti e lo sviluppo di **modelli di collaborazione industriale** basati sul mutuo impiego di PI esistente e/o sulla condivisione dei diritti di sfruttamento della PI emergente (ii) tutelare, nei contratti di appalto, la PI e il conseguente vantaggio competitivo che ne possa derivare.
- **Monitoraggio continuo delle nuove iniziative interne** per indirizzare e sostenere la tutela della PI e i connessi sistemi di incentivazione individuale.
- **Erogazione di contenuti formativi specialistici** volti a supportare la diffusione di cultura aziendale sulle tematiche della PI.

⁹ Per il dettaglio si veda il capitolo *Procedura sviluppo e gestione proprietà intellettuale*

PROCEDURA SVILUPPO E GESTIONE PROPRIETA' INTELLETTUALE

MANIFESTAZIONE DELL'ESIGENZA DI TUTELA TRAMITE PROPRIETA' INTELLETTUALE



Le invenzioni (per semplicità, si utilizzerà il termine “invenzioni” per intendere, più in generale, innovazioni di carattere tecnico potenzialmente suscettibili di tutela tramite gli strumenti giuridici della proprietà intellettuale per costituire diritti di proprietà intellettuale) possono avere origini diverse all’interno del Gruppo FS Italiane, tra le più frequenti si evidenziano:

1. Invenzioni generate da uno o più dipendenti delle Società del Gruppo nell’esercizio delle loro funzioni;
2. Invenzioni generate da uno o più dipendenti delle Società del Gruppo FS contestualmente allo sviluppo di un progetto/commissa eventualmente finanziato da uno specifico programma per attività di R&D;
3. Invenzioni generate da un appaltatore esterno su commessa di una delle Società del Gruppo.
4. Invenzioni generate da uno o più dipendenti delle Società del Gruppo FS in collaborazione con soggetti terzi (es. Università, Centri di Ricerca, etc). durante fasi di ricerca, innovazione, Proof of Concept, Proof of Value etc.

Sulla base di tali scenari, nei casi (1) e (2) la titolarità dell’eventuale PI ricade in capo alla Società per conto della quale operano gli inventori, posto che l’oggetto delle invenzioni rientri nel campo di attività del datore di lavoro; nello scenario (3) la titolarità dell’eventuale PI ricade per intero in capo alla Società del Gruppo committente esclusivamente nel caso in cui questa abbia provveduto a inserire nel contratto d’appalto un’apposita clausola che preveda l’obbligo dell’appaltatore di trasferire integralmente alla Società del Gruppo committente, in via esclusiva, ogni diritto di proprietà intellettuale che possa essere comunque riferito a quanto realizzato nell’esecuzione del Contratto stesso; in tal caso, il corrispettivo per la suddetta cessione è da intendersi già compreso e compensato nel prezzo dell’appalto. Lo scenario (4) necessita di sviluppare logiche di negoziazione ad hoc per le quali la [funzione IPR di FS SpA](#) fornisce consulenza strategica al fine di valorizzare la PI emergente, oltre che quella esistente, a tutela del ruolo industriale e negoziale del Gruppo nonché, eventualmente, del vantaggio competitivo delle Società del Gruppo coinvolte.

In considerazione del framework sopra descritto, le Società del Gruppo possono manifestare l'esigenza di tutela PI di invenzioni e/o creazioni a loro riconducibili tramite la predisposizione del modulo standard di proposta progettuale (d'ora in avanti "NoI - Notice of Invention"¹⁰) in cui sono declinate le principali caratteristiche dell'invenzione e indicati il/i referente/i progettuali (d'ora in avanti "inventori") che hanno concorso alla creazione. Tale modulo viene raccolto dalla funzione TID Spoke di Società che verifica preliminarmente:

- **Stato di divulgazione:** identificazione di eventuali informazioni inerenti alla Proposta di Invenzione che siano state divulgate al di fuori della Società del Gruppo;¹¹
- **Descrizione del beneficio atteso** che la Proposta di Invenzione intende ottenere e l'eventuale problematica tecnica da risolvere;
- **Descrizione della soluzione tecnica** che ne indichi le possibili applicazioni;
- **Prior Art interna:** segnalazione di eventuali soluzioni progettuali pregresse, pertinenti alla Proposta di Invenzione note all'interno del Gruppo;
- **Prior Art esterna:** segnalazione di eventuali soluzioni progettuali pregresse, pertinenti alla Proposta di Invenzione, che siano note anche all'esterno del Gruppo.

Una proposta progettuale che sia candidata tramite la qualificazione dei suddetti parametri è da considerarsi valida ai fini della valutazione di protezione della PI e quindi inoltrata alla [funzione IPR di FS SpA](#) per successive fasi valutative.

Manifestazione dell'esigenza di tutela per le Società soggette a vincoli normativi sul libero mercato

Nel caso l'esigenza nasca da Società del Gruppo FS sottoposte a particolari vincoli normativi e regolatori a tutela del libero mercato, la funzione TID Spoke di Società inoltra il NoI alla preliminare verifica della [funzione affari regolatori e antitrust di FS SpA](#) che, d'intesa con la [funzione IPR di FS SpA](#), verifica eventuali vincoli normativi e regolatori ovvero possibili implicazioni antitrust che non consentono la messa a fattor comune dell'invenzione all'interno del Gruppo:

- laddove siano riscontrati vincoli regolatori e antitrust, la gestione del processo di tutela dell'invenzione viene delegato in via esclusiva alla Società proponente, fermo restando il divieto di divulgazione all'interno del Gruppo di qualsivoglia elemento legato alla stessa in grado di creare, anche potenzialmente, i suddetti vantaggi concorrenziali.
- viceversa, laddove non siano riscontrati vincoli regolatori e antitrust, la gestione del processo segue le fasi di seguito descritte.

¹⁰ Per il dettaglio delle informazioni da inserire nella proposta progettuale a invenzione si veda allegato *Notice of Invention*. I dati personali contenuti in detto modulo saranno trattati in conformità alla normativa data protection vigente, in particolare con riferimento framework data protection di Gruppo.

¹¹ La divulgazione di qualsiasi informazione relativa alla potenziale invenzione (a esempio tramite esposizione in fiera, pubblicazione di un articolo, pubblicazione di foto, iniziative commerciali) fino a quando non si sia messa in opera apposita strategia di protezione della PI (a esempio il deposito di domanda di brevetto) pregiudica la possibilità di tutela della PI.

VALUTAZIONE STRATEGICA DELLA TUTELA TRAMITE PROPRIETÀ INTELLETTUALE



Ricevuta la *NoI*, la **funzione IPR di FS SpA** esegue una valutazione preliminare dell'idoneità a intraprendere il percorso di tutela e convoca il "Tavolo intersocietario di coordinamento centrale della Proprietà Intellettuale" (d'ora in avanti "**Tavolo PI**") a cui partecipano i TID Spoke delle Società del Gruppo, la **funzione strategy di FS SpA**, la **funzione risk management di FS SpA**, la **funzione fiscale di FS SpA**, la **funzione controllo di gestione di Gruppo** e la **funzione investimenti di FS SpA** e i referenti della *NoI* della Società proponente. Il Tavolo PI può prevedere inoltre il coinvolgimento delle competenti funzioni in ambito **affari legali di FS SpA** per le opportune valutazioni sui temi giuridico-normativi.

Il Tavolo PI esegue le verifiche preliminari e procede a identificare, sulla base della natura dell'invenzione proposta, la miglior strategia di tutela (es. Segreto Industriale, brevettazione, protezione implicita, estensione internazionale) in una logica di massimizzazione del valore economico del portfolio PI per il Gruppo.

Terminate le valutazioni, il Tavolo PI esprime formalmente alla Società proponente le proprie raccomandazioni non vincolanti sulla miglior strategia di tutela PI nell'interesse del Gruppo demandando, in ogni caso, a quest'ultima la decisione ultima sulla strategia di tutela da adottare sulle invenzioni ricadenti nel proprio dominio e le conseguenti fasi di gestione operativa presso i competenti uffici di registrazione.

REGISTRAZIONE PROPRIETÀ INTELLETTUALE



La Società proponente, raccolte le raccomandazioni del Tavolo PI, valuta se procedere o meno secondo la strategia di tutela condivisa dal Tavolo PI. Laddove quest'ultima intenda discostarsi dalle raccomandazioni del Tavolo PI, il Responsabile TID Spoke della Società proponente invia un'informativa, corredata dalle relative motivazioni, alla **funzione IPR di FS SpA** e al **Responsabile TID di FS SpA** che valuteranno, in condivisione con l'AD della Società proponente, eventuali alternative percorribili.

In caso di proseguimento del processo di tutela dell'invenzione per generare PI (es. segreto industriale o brevetto), la Società proponente provvede alla gestione operativa di tutte le attività necessarie all'implementazione della tutela (es. registrazione del brevetto) e al contestuale riconoscimento di un incentivo economico “**una tantum**” agli inventori che siano dipendenti delle Società del Gruppo e vengano indicati nella *NoI*, indipendentemente dal risultato del processo di tutela.

Laddove l'iter di tutela ottenga un esito positivo, la Società proponente assume la titolarità dei diritti di sfruttamento della PI generata e corrisponde agli inventori che siano dipendenti delle Società del Gruppo e vengano indicati nella *NoI* un ulteriore compenso economico forfettario (**equo premio**) in ragione del valore potenziale dell'invenzione stimato “a priori”.

MONITORAGGIO PROPRIETA' INTELLETTUALE



Il TID Spoke della Società proponente provvede a comunicare tempestivamente l'esito del processo di tutela alla [funzione IPR di FS SpA](#) che, in caso di riscontro positivo, provvede a censire la PI nel portfolio del Gruppo.

I TID Spoke delle Società titolari di PI monitorano il ciclo di vita delle PI di competenza e riportano alla [funzione IPR di FS SpA](#) aggiornamenti semestrali/*ad hoc* circa i potenziali eventi di valorizzazione economica della PI (es. vendita di un brevetto o la sua inclusione e valorizzazione nell'ambito di una partnership industriale). La [funzione IPR di FS SpA](#), sulla base delle risultanze di tale reporting, monitora il ciclo di vita di tutte le PI del Gruppo censite a portfolio.

Nel caso in cui, dalle fasi di monitoraggio, un'invenzione si riveli a posteriori di valore eccezionalmente rilevante per la Società del Gruppo titolare dei diritti PI, la [funzione IPR di FS SpA](#) convoca il Tavolo PI al fine di verificare l'esistenza delle condizioni necessarie affinché la Società del Gruppo titolare dei diritti PI eroghi agli inventori indicati nel *NoI* un ulteriore compenso economico (**equo compenso**) proporzionato al valore economico fattivamente generato dallo sfruttamento della PI.

Roberto Tundo

- **Segreto Commerciale** - Per segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:
 - a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore;
 - b) abbiano valore economico in quanto segrete;
 - c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.
- **Invenzione** - Per invenzione si intende una soluzione nuova e innovativa in risposta a un problema tecnico. Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica. Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo (c.d. prior art).

RUOLO	DATA	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	DOCUMENTO DI RIFERIMENTO
Funzione TID di FS Spa	03/02/2023	Struttura TECHNOLOGY INNOVATION & DIGITAL	<i>DOr n. 189 07/04/2022</i>
Responsabile TID di FS Spa	03/02/2023	CHIEF TECHNOLOGY INNOVATION & DIGITAL OFFICER	<i>DOr n. 189 07/04/2022</i>
Funzione IPR di FS Spa	03/02/2023	Struttura TECHNOLOGY PARTNERS & DIGITAL INDUSTRIAL AGREEMENTS in ambito TECHNOLOGY INNOVATION & DIGITAL	<i>DOr n. 20 01/06/2022</i>
Funzione affari regolatori e antitrust di FS Spa	03/02/2023	Struttura AFFARI REGOLATORI E ANTITRUST in ambito CORPORATE AFFAIRS	<i>DOr n. 236 01/12/2022</i>
Funzione risk management di FS Spa	03/02/2023	Struttura RISK MANAGEMENT & CLIMATE RESILIENCE in ambito SECURITY & RISK	<i>DOr n. 154 08/10/2021</i>
Funzione strategy di FS Spa	03/02/2023	Struttura STRATEGIE DI GRUPPO E BUSINESS DEVELOPMENT NAZIONALE in ambito STRATEGY & SUSTAINABILITY	<i>DOr n. 238 01/12/2022</i>
Funzione investimenti di FS Spa	03/02/2023	Struttura INVESTMENT MONITORING & REPORTING in ambito ADMINISTRATION, FINANCE & CONTROL	<i>DOr n. 234 01/12/2022</i>
Funzione controllo di gestione di Gruppo	03/02/2023	Struttura GROUP MANAGEMENT CONTROL in ambito ADMINISTRATION, FINANCE & CONTROL	<i>DOr n. 234 01/12/2022</i>
Funzione fiscale di FS Spa	03/02/2023	Struttura FISCALE in ambito ADMINISTRATION, FINANCE & CONTROL	<i>DOr n. 234 01/12/2022</i>
Funzioni affari legali di FS Spa	03/02/2023	Strutture in ambito LEGAL AFFAIRS (ciascuna per i perimetri di competenza)	<i>DOr n. 237 01/12/2022</i>
Funzioni Data Protection di FS Spa	03/02/2023	Struttura DATA PROTECTION in ambito LEGAL AFFAIRS	<i>DOr n. 153 08/10/2021</i>

¹² L'Allegato tecnico "Riferimenti Organizzativi" sarà aggiornato, a firma del responsabile risorse umane e organizzazione di Società, senza necessità di rimettere il presente documento, in caso di modifiche organizzative che non abbiano impatti sul processo descritto e sulle connesse responsabilità delle strutture coinvolte, ma solo sul naming delle stesse o sulla loro collocazione organizzativa in ambito societario.

**NOTICE OF INVENTION***GRUPPO FS*

[1] * Inventore (Nome, Cognome, CID, Società di appartenenza)	Firma e data

[2] * Manager Responsabile/i (uno per inventore) (Nome, Cognome, CID, Società di appartenenza)	Firma e data
[3] * Referente (Spoke) della Società del Gruppo per la Proprietà Intellettuale (Nome, Cognome, CID, Società di appartenenza)	Firma e data

Le informazioni contenute nel presente modulo saranno trattate nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (c.d. *GDPR*), del c.d. *Nuovo Codice Privacy* (D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018) e del Framework di Data Protection. Per maggiori dettagli si rinvia all'Informativa sul trattamento dei dati personali resa ai Dipendenti.

[4] Breve nome/titolo dell'invenzione
[5] Titolo del progetto di Ricerca e Sviluppo possibilmente correlato allo sviluppo dell'invenzione
[6] Deadline o esigenze della (non) divulgazione e motivazione (es. data di deposito della domanda di brevetto)
[7.1] Eventuali contributi da altre Società del Gruppo (esplicitare il tipo di collaborazione)
[7.2] Eventuali contributi esterni
Passaggio con DPO/Referente Data Protection societario: SI NO



<i>(verifica preliminare della presenza di trattamento di dati personali, in caso negativo esplicitare le motivazioni)</i>			
Passaggio con Procurement:	SI	NO	N/A
<i>(verificare clausole appalto in merito PI, in caso affermativo allegare risposta Procurement, in caso negativo o non applicabile esplicitare le motivazioni)</i>			
[7.3] Contributi esterni: condizioni contrattuali di appalto inerenti la PI (inclusi i NDA, Accordi di Data Protection, etc)			
[8] Prior Art			
<i>Soluzioni note, anche all'esterno del gruppo, confrontabili con l'invenzione o aventi contributi d'innovazione comuni con essa, eventualmente con riferimenti ad aziende concorrenti che ritengano rilevanti per poter valutare il contributo innovativo dell'invenzione.</i>			
[8.1] Interna			
[8.2] Esterna <i>(indicare numero di brevetto, se possibile)</i>			
[9] Problema tecnico indirizzato dall'invenzione			
<i>Descrivere le esigenze che hanno portato a progettare/prototipare l'invenzione, le difficoltà tecniche incontrate, le eventuali soluzioni sperimentate e scartate argomentando perché sono state accantonate, i vantaggi che ci si proponeva di ottenere quando si è intrapreso il percorso che ha portato alla ricerca e sviluppo dell'invenzione.</i>			
[10] Soluzione tecnica			
[11] Vantaggi della soluzione proposta rispetto alla Prior Art			
[12] Schemi, disegni, modelli (allegati)			
[13] Potenziali benefici per la Società del Gruppo e il gruppo (analisi e stima)			
[14] Nel processo interessato dalla innovazione, in presenza di trattamento di Dati Personali, indicare le categorie di interessati, la tipologia e quantità dei dati personali trattati, il rispetto dei principi della Privacy By Design e By Default specificando il livello delle misure tecniche e organizzative corrispondenti.			

Nella gestione delle attività afferenti ai processi descritti nel presente documento all'interno del Gruppo, il comportamento del personale coinvolto deve essere coerente con i valori etici perseguiti dal Gruppo FS Italiane e improntato ai principi di imparzialità, liceità, equità, non discriminazione, trasparenza e valorizzazione del merito, anche al fine di garantire parità di trattamento per tutti i soggetti interessati.

CONTRIBUTO ALLA IDENTIFICAZIONE E MITIGAZIONE DEI RISCHI: consentire che i principali rischi siano identificati, valutati, mitigati e monitorati, al fine di supportare il Management nell'assunzione di decisioni consapevoli e allo scopo di minimizzare gli impatti degli stessi sul raggiungimento degli obiettivi cui sono collegati e sulla reputazione della Società.

TRASPARENZA E TUTELA DEGLI STAKEHOLDERS: contribuire a garantire nei confronti degli stakeholders trasparenza nella gestione e nel controllo dei rischi aziendali sui processi descritti nel documento a tutela della reputazione e dell'integrità della Società e degli stessi stakeholders.

ACCOUNTABILITY: chiara definizione di ruoli e responsabilità per i Referenti di Processo che, nell'ambito delle funzioni ricoperte e nel conseguimento dei correlati obiettivi, partecipano attivamente e, per i profili di competenza, assumono le relative responsabilità in relazione alle diverse fasi dei processi descritti nel documento e di individuazione, mitigazione e monitoraggio dei relativi rischi identificati.

SEGREGAZIONE DELLE RESPONSABILITÀ: rispetto del principio della segregazione delle responsabilità in base al quale deve essere garantito che il responsabile dell'attività operativa sia sempre un soggetto distinto da quello che esegue le attività di controllo e di monitoraggio della stessa.

IMPARzialità E ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE: i dipendenti coinvolti nei processi descritti nel documento, devono operare con professionalità e imparzialità evitando ogni situazione dalla quale possa scaturire un conflitto di interesse, ossia una situazione in cui la detenzione, anche indiretta o per conto di terzi, di un interesse secondario interferisce o potrebbe interferire con la capacità di agire nell'interesse primario della Società.

SISTEMA DI DELEGHE E POTERI: definizione formale di deleghe e poteri di firma, in coerenza con le posizioni organizzative e le missioni/responsabilità assegnate, da esercitarsi secondo le modalità ed entro i limiti di valore predefiniti.

TRACCIABILITÀ E ARCHIVIAZIONE: garantire relativamente a ciascun Referente di Processo, per le attività di propria competenza, la tracciabilità degli aspetti sostanziali del percorso decisionale nonché l'archiviazione, ove possibile e preferibilmente tramite l'utilizzo di adeguati supporti informatici e comunque nel rispetto della normativa applicabile, della relativa documentazione, l'individuazione e la ricostruzione ex post delle fonti e degli elementi informativi che supportano le attività.

RISERVATEZZA: fermi restando gli obblighi di informazione previsti dalle disposizioni di legge vigenti e la trasparenza delle attività poste in essere, è obbligo dei dipendenti che intervengono nelle fasi dei processi descritti nel documento assicurare la riservatezza richiesta dalle circostanze per ciascuna notizia/informazione appresa in ragione della propria funzione lavorativa, anche in relazione alla particolare sensibilità di alcuni dati trattati.



ALLEGATO: VERSIONING DEL DOCUMENTO

VERSIONE/DATA	DOCUMENTO	MOTIVO DELLA REVISIONE
0.1 del 03/02/2023	<i>GR_LG_P_ Sviluppo e gestione della proprietà intellettuale_n.13_V.01</i>	Prima Emissione